Recibo Eletrônico de Protocolo - 6336638

Usuário Externo (signatário):	LUCIA LADISLAVA WITCZAK
Data e Horário:	13/08/2025 15:18:16
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	10264.207169/2025-16

Interessados:

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CAÇAPAVA DO SUL

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:

- Requerimento ASSINADO	6336626

- Documentos Complementares:

- Complemento PROCURAÇÃO LABORAL	6336629
- Complemento PROCURAÇÃO SINDILOJAS CAÇAPAVA DO SUL	6336631
- Complemento SUBSTABELECIMENTO	6336634

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Ministerio do Trabalho e Emprego.

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR045356/2025
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CACAPAVA DO SUL, CNPJ n. 87.083.820/0001-72, neste ato representado(a) por seu Procurador, Sr(a). JOELTO FRASSON;

E

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE CACAPAVA DO SUL, CNPJ n. 08.320.654/0001-04, neste ato representado(a) por seu Procurador, Sr(a). LUCIA LADISLAVA WITCZAK;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de março de 2024 a 28 de fevereiro de 2026 e a data-base da categoria em 01º de março.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **empregados no comércio varejista**, com abrangência territorial em **Caçapava do Sul/RS**.

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIOS MÍNIMOS PROFISSIONAIS

I - **Ficam instituídos os seguintes salários mínimos profissionais de 1º de março de 2024 a 28 de fevereiro de 2025**:

A) Empregados em geral: **R$ 1.746,00** (um mil e setecentos e quarenta e seis reais); e

B) Empregado “Office-boy”, Serviço de Limpeza: **R$ 1.704,00** (um mil setecentos e quatro reais);

C) Jovem Aprendiz: Salário Mínimo Nacional.

II - Ficam instituídos os seguintes salários mínimos profissionais a partir de 1º de março de 2025:

A) Empregados em geral: **R$ 1.833,30** (um mil oitocentos e trinta e três reais e trinta centavos); e

B) Empregado “Office-boy”, Serviço de Limpeza: **R$ 1.787,10** (um mil setecentos e oitenta e sete reais e dez centavos);

C) Jovem Aprendiz: Salário Mínimo Nacional.

Parágrafo Único – A partir de **1º de agosto de 2025** o piso geral fixado no item II da alínea ‘’a’’ será de **R$ 1.872,00** (um mil oitocentos e setenta e dois reais).

Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 2024

Em **1º de Março de 2024** os salários dos empregados representados pela entidade profissional convenente serão majorados no percentual de **4,00%** (quatro inteiros por cento), a incidir sobre os salários praticados em março de 2023.

Parágrafo Primeiro - O percentual de reajuste previsto no “caput” desta cláusula será aplicado até a parcela de **R$ 7.786,02** (sete mil e setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos) dos salários, e no que exceder este valor aplica-se a livre negociação com seus empregadores.

Parágrafo Segundo - A taxa de reajustamento em 01/03/2024 do salário do empregado que haja ingressado na empresa após a data-base terá como limite o salário reajustado do empregado exercente da mesma função, admitido até 12 (doze) meses antes da data-base. Na hipótese de o empregado não ter paradigma ou em se tratando de empresa constituída e em funcionamento após a data-base da categoria, será adotado critério proporcional ao tempo de serviço, com adição ao salário da época da contratação, conforme tabela abaixo:

ADMISSÃO	REAJUSTE
MAR/23	4,00%
ABR/23	3,33%
MAI/23	2,77%
JUN/23	2,56%
JUL/23	2,56%
AGO/23	2,56%
SET/23	2,35%
OUT/23	2,22%
NOV/23	2,09%
DEZ/23	1,98%
JAN/24	1,41%
FEV/24	0,82%

Parágrafo Terceiro - Não poderá o empregado mais novo na empresa, por força da presente convenção, perceber salário superior ao mais antigo na mesma função.

Parágrafo Quarto - Poderão ser compensados nos reajustes previstos na presente convenção os aumentos salariais, espontâneos ou coercitivos, concedidos durante o período revisado, exceto os provenientes de término de aprendizagem; implemento de idade; promoção por

antigüidade ou merecimento; transferência de cargo, função, estabelecimento ou localidade; e equiparação salarial determinada por sentença transitada em julgado.

Parágrafo Quinto – Os salários resultantes da majoração prevista no caput desta cláusula servirão de base de cálculo quando da revisão na data base MARÇO/2025.

CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE SALARIAL 2025

Em **1º de março de 2025** os salários dos empregados representados pela entidade profissional convenente serão majorados no percentual de **5,00%** (cinco inteiros por cento), a incidir sobre o salário resultante da recomposição salarial acordada para Março de 2024.

Parágrafo Primeiro - O percentual de reajuste previsto no "caput" desta cláusula será aplicado até a parcela de **R$ 8.157,41** (oito mil e cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos) dos salários, e no que exceder este valor aplica-se a livre negociação com seus empregadores.

Parágrafo Segundo - A taxa de reajustamento do salário do empregado que haja ingressado na empresa após a data-base terá como limite o salário reajustado do empregado exercente da mesma função, admitido até 12 (doze) meses antes da data-base. Na hipótese de o empregado não ter paradigma ou em se tratando de empresa constituída e em funcionamento após a data-base da categoria, será adotado critério proporcional ao tempo de serviço, com adição ao salário da época da contratação, conforme tabela abaixo:

ADMISSÃO	REAJUSTE
MAR/2024	5,00%
ABR/2024	4,79%
MAI/2024	4,39%
JUN/2024	3,90%
JUL/2024	3,63%
AGO/2024	3,49%
SET/2024	3,49%
OUT/2024	2,98%
NOT/2024	2,35%
DEZ/2024	2,00%
JAN/2025	1,50%
FEV/2025	1,49%

Parágrafo Terceiro - Não poderá o empregado mais novo na empresa, por força da presente convenção, perceber salário superior ao mais antigo na mesma função.

Parágrafo Quarto - Poderão ser compensados nos reajustes previstos na presente convenção os aumentos salariais, espontâneos ou coercitivos, concedidos durante o período revisado, exceto os provenientes de término de aprendizagem; implemento de idade; promoção por

antigüidade ou merecimento; transferência de cargo, função, estabelecimento ou localidade; e equiparação salarial determinada por sentença transitada em julgado.

Parágrafo Quinto - Os salários resultantes da majoração prevista no *caput* desta cláusula servirão de base de cálculo quando da revisão na data base MARÇO/2026.

Pagamento de Salário – Formas e Prazos

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS

As diferenças oriundas da aplicação da presente convenção coletiva, referente ao período de março de 2024 a julho de 2025, poderão ser pagas pelos empregadores na forma de abono, em 4 (quatro) parcelas iguais, sendo a primeira parcela junto da folha de salários do mês de agosto de 2025, a segunda parcela junto da folha de salários do mês de setembro de 2025, a terceira parcela junto da folha de salários do mês de setembro de 2025, e a terceira e última parcela junto da folha de salários do mês de novembro de 2025.

CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO DE SALÁRIOS EM SEXTAS FEIRAS

Os empregadores efetuarão o pagamento dos salários em moeda corrente, sempre que o mesmo se realizar em sextas-feiras ou véspera de feriado, salvo se a empresa adotar sistema de depósito em conta bancária

CLÁUSULA OITAVA - RECIBOS DE SALÁRIOS

As empresas fornecerão aos seus empregados no ato do pagamento dos salários, discriminativo dos pagamentos e descontos efetuados através de cópia de recibos ou envelopes de pagamento onde conste:

a) O número de horas normais e extras trabalhadas;

b) O montante das vendas e/ou cobranças as quais incidam as comissões e os percentuais destas.

Isonomia Salarial

CLÁUSULA NONA - IGUALDADE SALARIAL

Não poderá haver desigualdade salarial entre homens e mulheres, que prestem serviços ao mesmo empregador, exercendo função idêntica, com o mesmo tempo de serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA - DESCONTOS AUTORIZADOS

Serão considerados válidos os descontos salariais, desde que prévia e expressamente autorizados pelo empregado, efetuados pelo empregador a título de mensalidade de fundações, cooperativas, clubes, previdência privada, transporte, seguro de vida em grupo, farmácia, compras no próprio estabelecimento, inclusive de ferramentas e utensílios de trabalho não devolvidos, convênio com médicos, dentistas, clínicas, óticas, funerárias, hospitais, casas de saúde e laboratórios, convênios com lojas, convênios para fornecimento de alimentação, seja através de supermercado ou por intermediação do SESC ou SESI, e outros referentes a benefícios que forem, comprovadamente, utilizados pelo empregado em seu proveito.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica ressalvado o direito do empregado de cancelar, a qualquer tempo e por escrito, a autorização para que se proceda aos descontos salariais acima especificados, respeitadas as obrigações já anteriormente assumidas pelo empregado.

Descontos Salariais

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CHEQUES SEM COBERTURA

As empresas não descontarão do salário de seus empregados que exerçam função de caixa ou equivalente, valores relativos a cheques sem cobertura ou fraudulentamente emitidos, desde que tenham sido cumpridas as formalidades exigidas pelo empregador para a sua aceitação.

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COMISSIONISTAS

As empresas pagarão as comissões de seus empregados comissionistas com base no valor efetivamente pago pelos clientes quando da compra das mercadorias.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COMISSIONISTAS-CÁLCULOS

A gratificação natalina, férias e parcelas rescisórias dos empregados comissionistas serão calculadas com base nas comissões auferidas nos últimos dose meses, garantida a correção monetária de cada uma das parcelas, com base na variação do INPC ocorrida no período.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO E FERIADOS

O pagamento dos repousos remunerados e feriados, devidos aos empregados comissionistas, tomará por base o total das comissões auferidas no mês, dividido pelos dias efetivamente trabalhados e multiplicados pelos domingos e feriados a que fizer jus.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ANOTAÇÃO DAS COMISSÕES

As empresas anotarão na CTPS de seus empregados ou no correspondente instrumento contratual, o percentual ajustado para o pagamento das comissões.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SALÁRIO DO SUCESSOR

Admitido empregado para a função de outro dispensado sem justa causa, será garantido aquele salário igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FGTS

As empresas recolherão o FGTS com base no total da remuneração do empregado, devendo entregar aos mesmos os extratos fornecidos pelo Banco.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DESCONTO DE REPOUSO REMUNERADO

Fica proibido o desconto de repouso remunerado e do feriado correspondente, quando o empregado, apresentando-se atrasado, for admitido ao serviço.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros

13º Salário

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO

As empresas pagarão 50% (cinqüenta por cento) do 13º salário aos empregados que o requeiram até 10 (dez) dias após o recebimento do aviso de férias, salvo em caso de férias coletivas.

Adicional de Tempo de Serviço

CLÁUSULA VIGÉSIMA - QUINQUÊNIO

Aos integrantes da categoria profissional será concedido um adicional de 4% (quatro por cento) a cada cinco anos de serviço na mesma empresa, percentual este que indiciará, mensalmente, sobre o salário efetivamente percebido pelo empregado, independentemente da forma de remuneração.

Adicional de Insalubridade

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O pagamento do adicional de insalubridade devido aos integrantes da categoria profissional suscitante será calculado com base no salário mínimo legal.

Outros Adicionais

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - QUEBRA DE CAIXA

Os empregados que exerçam a função de caixa, exclusivamente, perceberão um adicional no valor de 10% (dez por cento) do salário profissional, a título de quebra de caixa, ficando ajustado que ditos não farão parte integrante do salário do empregado para qualquer efeito legal.

Auxílio Transporte

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - VALE TRANSPORTE

As empresas ficam obrigadas a fornecer a seus empregados o vale transporte, nos termos da Lei 7.619/87.

Auxílio Educação

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - AUXÍLIO ESCOLAR

As empresas concederão ao empregado (a) estudante ou a seu dependente, quando matriculado em curso oficial de ensino, um auxílio anual, a ser pago no mês de NOVEMBRO de cada ano, equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo profissional da categoria, mediante comprovação da regular frequência ao curso, ficando ajustado que dita importância não fará parte integrante do salário do empregado, para qualquer efeito legal.

Parágrafo Único – O auxílio referente a novembro de 2024 deverá ser pago junto com as diferenças no prazo estabelecido na cláusula sexta da presente convenção coletiva.

Auxílio Creche

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - AUXÍLIO CRECHE

As empresas que não mantiverem creches junto ao estabelecimento ou de forma conveniada pagarão a seus empregados, por filho menor de 06 (seis) anos, auxílio mensal no valor equivalente a 10 % (dez por cento) do salário normativo da categoria, independente de qualquer comprovação de despesas.

Outros Auxílios

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - MAQUILAGEM

As empresas que exigirem que as empregadas trabalhem maquiladas, fornecerão os materiais necessários, adequados á tez da empregada.

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades

Desligamento/Demissão

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Quando da rescisão do contrato de trabalho, ficam as empresas obrigadas ao pagamento dos direitos rescisórios e anotações da CTPS nos seguintes prazos:

a) Até o 10º dia imediato ao término do contrato;

b) Até o 10º dia, contado da data da notificação da demissão, quando da ausência de aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento.

Parágrafo Único - A inobservância dos prazos acima sujeitará o infrator às multas previstas no parágrafo oitavo do artigo 477 da CLT.

Aviso Prévio

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - OBTENÇÃO DE NOVO EMPREGO

Os empregadores que exigirem de seus empregados o cumprimento de aviso prévio dado pelo empregador, provar a obtenção de novo emprego, terá direito de se desligar da empresa de imediato, percebendo os dias já trabalhados no curso do aviso prévio, sem prejuízo das parcelas rescisórias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DISPENSA DO CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO

Os empregadores que exigirem de seus empregados o cumprimento de aviso prévio sem comparecimento ao trabalho, deverão fazê-lo por escrito no próprio aviso.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO AVISO PRÉVIO

Ficam proibidas as alterações nas condições de trabalho, inclusive no local de trabalho, durante o aviso prévio dado por qualquer das partes, salvo em caso de reversão ao cargo efetivo, de exerceste de cargo de confiança, sob pena de rescisão imediata do contrato de trabalho, respondendo o empregador pelo pagamento do restante do aviso prévio.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - REDUÇÃO DA JORNADA NO AVISO PRÉVIO

O empregado, durante o aviso prévio, poderá escolher a redução de 02 (duas) horas, no início ou no fim da jornada de trabalho, caso não seja dispensado do cumprimento do mesmo.

Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - JUSTA CAUSA

As empresas notificarão por escrito ao empregado a justa causa invocada para a rescisão contratual.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - RELAÇÃO DE SALÁRIOS

As empresas entregarão ao empregado demitido, quando requerido, a relação de seus salários durante o período trabalhado ou incorporado, na Relação de Salários de Contribuição (RSC), de acordo com formulário oficial, no prazo de 15 (quinze) dias após o vencimento do aviso prévio.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Os contratos de experiência não poderão ser celebrados por prazo inferior a 15 (quinze) dias, devendo as empresas fornecerem cópia dos mesmos no ato da admissão.

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades

Estabilidade Mãe

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ESTABILIDADE DA GESTANTE

A empregada gestante será assegurada a estabilidade no emprego durante a gravidez de 90 (noventa) dias, contados após o retorno do benefício previdenciário.

Parágrafo Único - Na hipótese de dispensa sem justa causa, a empregada deverá apresentar à empresa atestado médico comprobatório de gravidez anterior ao aviso prévio, dentro de 30 (trinta) dias, após a data do término do aviso prévio, sob pena de decadência do direito previsto.

Estabilidade Portadores Doença Não Profissional

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - ESTABILIDADE DO ACIDENTADO

Fica garantido no emprego, por 12 (doze) meses, a contar da alta da Previdência Social, ao empregado que se acidentar no trabalho.

Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - CONFERÊNCIA DE CAIXA

A conferência de caixa será efetuada a vista do empregado por ela responsável, sob pena de resultar inimputável a este qualquer irregularidade ou diferença.

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas

Prorrogação/Redução de Jornada

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS

As horas extras excedentes as duas primeiras serão remuneradas com um acréscimo de 100% (cem por cento), sendo que as duas primeiras serão acrescidas de 50%.

Parágrafo Único - É obrigatória a entrega ao empregado do espelho de horas extras.

Compensação de Jornada

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - COMPENSAÇÃO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA

A duração normal da jornada de trabalho poderá, para fins de adoção do regime de compensação horária de que trata o art. 59 da CLT, ser acrescida de horas suplementares em número não excedente de 02 (duas) horas, respeitada a seguinte sistemática:

a) o regime de compensação horária poderá ser estabelecido por períodos máximos de 90 (noventa) dias, limitado a 30 (trinta) horas mensais, sendo considerado módulos trimestrais. A

apuração e liquidação do saldo de horas será feita, trimestralmente, no final dos meses de maio, agosto, novembro, e fevereiro;

b) as horas excedentes ao limite previsto na letra "a" da presente cláusula, serão pagas como extras e acrescidas do adicional previsto nesta convenção, o que não descaracteriza o regime compensatório ajustado;

c) as empresas que se utilizarem da compensação deverão adotar controle de ponto da carga horária do empregado.

d) na hipótese de compensação horária por período de 90 (noventa) dias a empresa concederá ao empregado espelho de cartão ponto.

e) a compensação dar-se -á sempre de segunda-feira a sábado.

Parágrafo Primeiro - Ao término de cada período será verificado o total de horas trabalhadas e o total de horas compensadas. Havendo débito do empregado para com a empresa, as horas não trabalhadas no período não serão descontadas, iniciando-se nova contagem. Havendo crédito do empregado para com a empresa, as horas não compensadas serão computadas e remuneradas com o adicional de horas extras devido.

Parágrafo Segundo - Na hipótese de o empregado solicitar demissão antes do fechamento do período, será contabilizado o total de horas trabalhadas e o total de horas compensadas. Se houver débito de horas do empregado para com a empresa, as horas não trabalhadas serão descontadas das verbas a que o empregado tiver direito na rescisão, respeitado o limite do § 5º do art.477 da CLT. No entanto, se houver crédito a favor do empregado, as horas não compensadas serão computadas e remuneradas com o adicional de horas extras devido.

Parágrafo Terceiro - Havendo rescisão do contrato por iniciativa da empresa, antes do fechamento do período, será contabilizado o total de horas trabalhadas e o total de horas compensadas. Se houver débito de horas do empregado para com a empresa, as horas não trabalhadas serão abonadas, sem qualquer desconto nas verbas a que o trabalhador tiver direito na rescisão. No entanto, se houver crédito a favor do empregado, as horas não compensadas serão computadas e remuneradas com o adicional de horas extras devido.

Parágrafo Quarto - A faculdade estabelecida no “caput” e parágrafos desta cláusula aplica-se a todas as atividades, inclusive aquelas consideradas insalubres – excetuadas as gestantes em locais insalubres -, independentemente da autorização a que se refere o artigo 60 da CLT, conforme estabelece o artigo 611-A, XIII, da CLT. O sindicato profissional acordante, a qualquer tempo, poderá solicitar à empresa informações referentes ao acompanhamento médico dos empregados que realizam jornada compensatória em atividade insalubre.

Parágrafo Quinto - A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas.

Controle da Jornada

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - LIVRO OU CARTÃO PONTO

As empresas que possuírem mais de 10 (dez) empregados serão obrigadas a utilizar livro cartão ponto, com obrigatoriedade de o empregado registrar sua presença ao trabalho.

Faltas

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - ABONO EMPREGADO ESTUDANTE

Os empregados estudantes, matriculados em escolas oficiais ou reconhecidas, em dias de realização de provas finais de cada semestre ou quando da prestação de exames vestibulares, serão dispensados de seus pontos durante meio turno, desde que comuniquem à empresa 48 (quarenta e oito) horas antes.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - ABONO PARA SAQUE DO PIS

As empresas dispensarão seus empregados durante 02 (duas) horas do expediente da jornada de trabalho sem prejuízo salarial, para o saque das parcelas do PIS e, durante 01 (um) dia, quando o domicílio bancário for fora da cidade.

Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - PRORROGAÇÃO DA JORNADA DO ESTUDANTE

O empregado estudante pode não aceitar a prorrogação de seu horário de trabalho se tal vier a prejudicar-lhe a freqüência às aulas e/ou exames escolares.

Outras disposições sobre jornada

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - BALANÇOS E INVENTÁRIOS

Quando a empresa realiza balanços e inventários fora do horário normal de trabalho, as horas correspondentes deverão ser pagas com o adicional previsto nesse acordo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para a realização de balanços e inventários fora do horário normal de trabalho, a empresa deverá fazer o acordo coletivo com os seus empregados.

PARAGRAFO SEGUNDO - Obrigatoriedade da entrega ao Sindicato Profissional no mês de março de cada ano, a relação de empregados e seus respectivos salários.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - CONFERÊNCIA DE CAIXA/HORÁRIO

As horas despendidas na conferência de caixa, quando realizadas após a jornada de trabalho, serão pagas como extraordinárias, com a aplicação do percentual estabelecido nesta convenção.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - CURSOS E REUNIÕES

Os cursos e reuniões promovidos pela empresa, quando de comparecimento obrigatório, serão realizados durante a jornada normal de trabalho ou as horas correspondentes serão pagas como extras.

Férias e Licenças

Outras disposições sobre férias e licenças

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - FÉRIAS

As empresas, ao concederem férias a seus empregados, pagarão a remuneração destas conforme estabelece o artigo 145 da CLT.

Saúde e Segurança do Trabalhador

Uniforme

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - UNIFORMES

As empresas que exigirem o uso de uniforme se obrigam a fornecê-los a seus empregados, sem qualquer ônus, ao número de 02 (dois) ao ano.

Aceitação de Atestados Médicos

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - ATESTADOS DE DOENÇA

As empresas reconhecerão como válidos os atestados médicos e odontológicos fornecidos por profissionais que prestem serviços ao Sindicato através de convênios com a Previdência Social.

Relações Sindicais

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - GUIAS DE PAGAMENTO PARA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

As empresas encaminharão à entidade suscitante cópias das guias de Contribuição Sindical e do Desconto Assistencial, acompanhada da relação nominal dos empregados no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o respectivo recolhimento.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL DOS EMPREGADOS

Os empregadores descontarão de seus empregados a contribuição negocial instituída na forma do art. 513, "e" , da CLT, respeitado o disposto no art. 611-B, XXVI, do mesmo diploma legal. O **desconto mensal** será correspondente a **1,5%** (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) do piso estabelecido na **cláusula 3ª da presente CCT**, recolhendo a importância ao SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE CAÇAPAVA DO SUL até o dia 10 do mês subsequente ao desconto, sob pena das cominações previstas no art. 600, da CLT.

Parágrafo Primeiro – O sindicato dos empregados consigna que conforme deliberado na assembleia da categoria profissional é assegurado o direito de oposição pelo empregado, manifestado individualmente e por escrito à entidade sindical convenente, em até 10 dias da publicação pela entidade laboral do extrato da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) em jornal de circulação da área de abrangência da CCT.

Parágrafo Segundo – As contribuições em favor do sindicato dos empregados, previstas nesta cláusula, em caso de demanda judicial ajuizada por empregado que pretenda a devolução das mesmas, serão de responsabilidade exclusiva do sindicato dos empregados, que assume a responsabilidade pela devolução dos valores em tais casos, exceção feita a eventuais indenizações em caso de dolo ou de culpa do empregador na efetuação dos descontos judicialmente contestados.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL PATRONAL

As empresas representadas pelo Sindicato do Comércio Varejista de Caçapava do Sul, ficam obrigadas a recolher aos cofres da entidade, mediante guias próprias e em estabelecimentos bancários indicados, a título de contribuição negocial, instituída na forma do artigo 513, “e", da CLT, a importância de **R$ 120,00** (cento e vinte reais), possuindo ou não empregados. O recolhimento deverá ser efetuados até o dia **05 de dezembro de 2025**, sob pena das cominações previstas no art. 600 da CLT.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor fixado no caput sofrerá a incidência de correção monetária após o prazo de vencimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica estabelecido que qualquer discussão que envolva a contribuição em favor da Federação patronal acordante, prevista nesta cláusula.

Disposições Gerais

Outras Disposições

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - CONTRATO DE TRABALHO

As empresas fornecerão aos seus empregados a cópia do contrato de trabalho, desde que o mesmo não se possa conter por inteiro nas anotações da CTPS.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - DEVOLUÇÃO DA CTPS

As empresas devolverão aos seus empregados a CTPS, devidamente anotada, no prazo de 48 horas (quarenta e oito) de sua entrega ao empregador.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - ANOTAÇÃO DA FUNÇÃO

As empresas anotarão na carteira de trabalho de seus empregados a função efetivamente exercida por eles no estabelecimento.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - INFORME ANUAL DE RENDIMENTOS

As empresas fornecerão a seus empregados o Informe Anual de Rendimentos, para fins de Imposto de Renda

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Os empregadores fornecerão a seus empregados comprovante de recebimento de quaisquer documentos que por este lhes sejam entregues.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - ASSENTOS

As empresas colocarão assentos nos locais de trabalho, para uso dos empregados que tenham por atividade o atendimento ao público, nos termos da Portaria Mtb nº 3214/78.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - LANCHES

As empresas que não dispensarem seus empregados pelo período necessário para fazer lanche, manterão local apropriado em condições e higiene para tal.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - DO TRABALHO EM FERIADOS

A partir da assinatura da presente convenção coletiva fica **proibido o trabalho de empregados em feriados,** com a utilização da mão-de-obra de empregados, nos estabelecimentos comerciais representados pela entidade empresarial convenente, **salvo disposição em sentido contrário prevista em Acordo Coletivo de Trabalho**, celebrado com a participação do sindicato patronal acordante.

}

JOELTO FRASSON

Assinado de forma digital por JOELTO FRASSON
Dados: 2025.08.13 09:44:32 -03'00'

JOELTO FRASSON
Procurador
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CACAPAVA DO SUL

LUCIA LADISLAVA WITCZAK:01261135059

Assinado de forma digital por LUCIA LADISLAVA WITCZAK:01261135059
Dados: 2025.08.13 14:26:49 -03'00'

LUCIA LADISLAVA WITCZAK
Procurador
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE CACAPAVA DO SUL

ANEXOS
ANEXO I - AGE

Anexo (PDF)

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Sindicato do Comércio Varejista de Caçapava do Sul. Por sua 1ª Vice-Presidente Belga Alves Leão, brasileira, empresária, solteira, CPF nº 030.390.510-75.

OUTORGADO: **CAMILA DUARTE MACHADO**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RS sob o nº 116.515, **CRISTIANE CASTRO VILLANOVA**, brasileira, solteira, advogada, OAB/RS sob o n° 109.424, **EDUARDO GRIGUC,** brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 92.741, **GUSTAVO MOUSQUER ZIMMERMANN**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o número 111.607, **IRIS DE LACERDA VIDALETTI**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RS sob o nº 102.364, **MARCIA ELISA SENTINGER DUARTE**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RS sob o nº 110.384, **MARIA JULIANA ALBRECHT PINTO,** brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RS sob o nº 87.163, **RAFAEL FRITSCH DE SOUZA,** brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 79.614, todos com escritório profissional, onde recebem intimações, na Rua Fecomércio, 101, 7º andar, Bairro Anchieta, em Porto Alegre, RS.

PODERES: Todos os necessários e em direito permitidos, para que os outorgados, em conjunto ou separadamente, representem o outorgante em questões de natureza administrativa, em qualquer juízo ou instância, em ações de qualquer espécie em que seja autor, réu, ou de qualquer forma interessado, podendo para o bom e fiel desempenho do presente mandato, usar de todos os poderes para o foro em geral, mais os especiais de acordar, discordar, transigir, desistir, receber e dar quitação, bem como substabelecer a presente, com ou sem reservas de poderes.

TABELIONATO Caçapava do Sul - RS

Carazinho, 27 de fevereiro de 2025.

Belga Alves Leão
1ª Vice-Presidente
Sindilojas Caçapava do Sul

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, **com reservas**, nas pessoas de **FLAVIO OBINO FILHO**, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na OAB/RS sob o nº 24.379, CPF nº 477.409.900/78; **Flávio Barzoni Moura**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/RS sob o nº 24.243, CPF: 450.901.730-87; **Mariana Hoerde Freire Barata**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/RS sob o nº 31.894, CPF n° 535.829.180-68; **Gabriela Balkanski Baggio**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RS sob nº 81.678, CPF nº 003.711.180-93; **Lucia Ladislava Witczak**, advogada inscrita na OAB/RS sob nº 82.642, CPF: 012.611.350-59; **Laura Becker Werlang**, brasileira, advogada , inscrita na OAB/RS 91.042, CPF:018.081.120-75; **Felipe Vilsen Basile**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 106744, CPF: 846.476.710-20; **Alessandro Orsato Zanetti**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/RS sob o nº 97.051, CPF: 014.320.200-64, **Pamela Roberta Magnus**, brasileira, advogada inscrita na OAB/RS sob o nº. 73.241 e **Daniela Fumachi Cerbaro**, brasileira, advogada inscrita na OAB/RS sob o nº. 84.436, CPF: 009.168.610-58, todos integrantes de **FLÁVIO OBINO Fº ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**, inscrito na OAB/RS sob o nº 201, com endereço profissional na Rua Sete de Setembro, nº 1069, 23º andar, CEP 90010-191, Porto Alegre/RS, onde recebem intimações, os poderes gerais (ad judicia) e específicos (art. 105, CPC), que me foram conferidos pelo Sindicato do Comércio Varejista de Caçapava do Sul na procuração assinada em 27 de fevereiro de 2025.

ICP Brasil **Assinado digitalmente por**
IRIS DE LACERDA VIDALETTI:02249283095
Data/Hora: 26/03/2025 14:54:41

Iris de Lacerda Vidaletti
OAB/RS nº 102.364

Documento assinado eletronicamente nos moldes do art. 10 da MP 2200/01 e Lei 14063/20
[Hash SHA256] 745ca9fb8b167c7aecd15740cfc18bbb2762097b74bd07861fcd001743dc5684

Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON) em 26/03/2025 às 14:54:41

substabelecimento

Data e Hora de Criação: 26/03/2025 às 14:49:20

Documentos que originaram esse envelope:
- substabelecimento.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)

Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 745ca9fb8b167c7aecd15740cfc18bbb2762097b74bd07861fcd001743dc5684
[SHA512]: 4191574903c0c5eca887f5432e4ecae765b0ddb75eb580496b9027930eaab7f3d953a96e279364b48e2312ec8e7345f6ad7883fa8dd2ec74a8b43f9d6cf209f0

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope

ASSINADO - IRIS VIDALETTI (ividaletti@fecomercio-rs.org.br)
Data/Hora: 26/03/2025 - 14:54:41, IP: 200.238.61.90, Geolocalização: [-29.971378, -51.169006]
[SHA256]: 43e2de9eb7a11a5664829e92a2add1ae559d6fe535d703d94a421d695978c070

Histórico de eventos registrados neste envelope

26/03/2025 14:54:41 - Envelope finalizado por ividaletti@fecomercio-rs.org.br, IP 200.238.61.90
26/03/2025 14:54:41 - Assinatura realizada por ividaletti@fecomercio-rs.org.br, IP 200.238.61.90
26/03/2025 14:51:56 - Envelope visualizado por ividaletti@fecomercio-rs.org.br, IP 200.238.61.90
26/03/2025 14:49:55 - Envelope registrado na Blockchain por abrombilla@fecomercio-rs.org.br, IP 200.238.61.90
26/03/2025 14:49:54 - Envelope encaminhado para assinaturas por abrombilla@fecomercio-rs.org.br, IP 200.238.61.90
26/03/2025 14:49:21 - Envelope criado por abrombilla@fecomercio-rs.org.br, IP 200.238.61.90

Documento em conformidade com o padrão de assinatura digital ICP-Brasil e validado de acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

Os registros de assinatura presentes nesse documento pertencem única e exclusivamente a esse envelope.
Documento final gerado e certificado por **SENAC Rio Grande do Sul**

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, **com reservas**, nas pessoas de **FLAVIO OBINO FILHO**, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na OAB/RS sob o nº 24.379, CPF nº 477.409.900/78; **Flávio Barzoni Moura**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/RS sob o nº 24.243, CPF: 450.901.730-87; **Mariana Hoerde Freire Barata**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/RS sob o nº 31.894, CPF n° 535.829.180-68; **Gabriela Balkanski Baggio**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RS sob nº 81.678, CPF nº 003.711.180-93; **Lucia Ladislava Witczak**, advogada inscrita na OAB/RS sob nº 82.642, CPF: 012.611.350-59; **Laura Becker Werlang**, brasileira, advogada , inscrita na OAB/RS 91.042, CPF:018.081.120-75; **Felipe Vilsen Basile**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 106744, CPF: 846.476.710-20; **Alessandro Orsato Zanetti**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/RS sob o nº 97.051, CPF: 014.320.200-64, **Pamela Roberta Magnus**, brasileira, advogada inscrita na OAB/RS sob o nº. 73.241 e **Daniela Fumachi Cerbaro**, brasileira, advogada inscrita na OAB/RS sob o nº. 84.436, CPF: 009.168.610-58, todos integrantes de **FLÁVIO OBINO Fº ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**, inscrito na OAB/RS sob o nº 201, com endereço profissional na Rua Sete de Setembro, nº 1069, 23º andar, CEP 90010-191, Porto Alegre/RS, onde recebem intimações, os poderes gerais (ad judicia) e específicos (art. 105, CPC), que me foram conferidos pelo Sindicato do Comércio Varejista de Caçapava do Sul na procuração assinada em 27 de fevereiro de 2025.

ICP Brasil **Assinado digitalmente por**
IRIS DE LACERDA VIDALETTI:02249283095
Data/Hora: 26/03/2025 14:54:41

Iris de Lacerda Vidaletti
OAB/RS nº 102.364

Documento assinado eletronicamente nos moldes do art. 10 da MP 2200/01 e Lei 14063/20
[Hash SHA256] 745ca9fb8b167c7aecd15740cfc18bbb2762097b74bd07861fcd001743dc5684

Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON) em 26/03/2025 às 14:54:41

substabelecimento

Data e Hora de Criação: 26/03/2025 às 14:49:20

Documentos que originaram esse envelope:
- substabelecimento.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)

Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 745ca9fb8b167c7aecd15740cfc18bbb2762097b74bd07861fcd001743dc5684
[SHA512]: 4191574903c0c5eca887f5432e4ecae765b0ddb75eb580496b9027930eaab7f3d953a96e279364b48e2312ec8e7345f6ad7883fa8dd2ec74a8b43f9d6cf209f0

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope

ASSINADO - IRIS VIDALETTI (ividaletti@fecomercio-rs.org.br)
Data/Hora: 26/03/2025 - 14:54:41, IP: 200.238.61.90, Geolocalização: [-29.971378, -51.169006]
[SHA256]: 43e2de9eb7a11a5664829e92a2add1ae559d6fe535d703d94a421d695978c070

Histórico de eventos registrados neste envelope

26/03/2025 14:54:41 - Envelope finalizado por ividaletti@fecomercio-rs.org.br, IP 200.238.61.90
26/03/2025 14:54:41 - Assinatura realizada por ividaletti@fecomercio-rs.org.br, IP 200.238.61.90
26/03/2025 14:51:56 - Envelope visualizado por ividaletti@fecomercio-rs.org.br, IP 200.238.61.90
26/03/2025 14:49:55 - Envelope registrado na Blockchain por abrombilla@fecomercio-rs.org.br, IP 200.238.61.90
26/03/2025 14:49:54 - Envelope encaminhado para assinaturas por abrombilla@fecomercio-rs.org.br, IP 200.238.61.90
26/03/2025 14:49:21 - Envelope criado por abrombilla@fecomercio-rs.org.br, IP 200.238.61.90

Documento em conformidade com o padrão de assinatura digital ICP-Brasil e validado de acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

Os registros de assinatura presentes nesse documento pertencem única e exclusivamente a esse envelope.
Documento final gerado e certificado por **SENAC Rio Grande do Sul**

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE CAÇAPAVA DO SUL, entidade sindical de 1º grau, inscrita no CNPJ sob o nº 87.083.320/0001-72, com sede na Rua Lucio Jaime, nº 269, Centro, Caçapava do Sul/RS – CEP 96.570-000, neste ato representado por sua presidente, Sra. Gladis Maria Comin Monteiro, brasileira, casada, comerciária, CPF nº 189.030.370-49, domiciliada em Caçapava/RS.

OUTORGADOS: JOELTO FRASSON, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 54.497, que recebe intimações no e-mail frasson@fecosul.com.br, com endereço profissional na Rua dos Andradas, nº 943, 7º andar, Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90.020-005, Fone/Fax: (51) 3211.0641, na **FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE BENS E DE SERVIÇOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, registrada no **CNPJ sob o nº 92.832.690/0001-63.**

OBJETO: Defender os interesses do(a) Outorgante na presente ação.

PODERES: Pelo presente instrumento particular de mandato, ao **OUTORGANTE**, nomeia o **OUTORGADO** como seu procurador para fim de representá-lo em qualquer juízo, instância ou tribunal ou fora deles, conferindo-lhe os poderes conditos na cláusula **"AD JUDICIA ET EXTRA"**, para o foro geral, e mais os específicos de poder transigir, receber, desistir, dar quitação em juízo ou fora dele, passar recibo, levantar alvará judicial, bem como substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reservas, enfim tudo praticar ao fiel e cabal cumprimento do presente mandato.

Caçapava do Sul/RS, 20 de fevereiro de 2025.

TABELIONATO Caçapava do Sul - RS

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE CAÇAPAVA DO SUL
GLADIS MARIA COMIN MONTEIRO
PRESIDENTE

TABELIONATO DE CAÇAPAVA DO SUL
Rua Lucio Jaime, 760 - Centro - Caçapava do Sul - RS - CEP 96570-000
(55) 3281 1577 (55) 99114-4177 tabelionatocp@gmail.com

Reconheço como AUTÊNTICA a assinatura de GLADIS MARIA COMIN MONTEIRO. Dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Caçapava do Sul, 21 de fevereiro de 2025
Jaiene Trindade Binsfeld - Escrevente Autorizada
Emol: R$ 6,90 + Selo digital: R$ 2,10 - 0069.01.2300002.16671 (4EA)

JAIENE TRINDADE BINSFELD
ESCREVENTE AUTORIZADA